

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Première technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant rigoureusement les concepts du cours. Toute affirmation doit être justifiée ; les réponses attendues sont des analyses structurées, non de simples définitions.

EXERCICE 1 Distinction conceptuelle et portée normative : le cas d'une « loi inique »

Contexte : Un État promulgue une loi (Loi X) votée selon la procédure constitutionnelle, mais qui prive une minorité ethnique du droit de propriété sur ses terres ancestrales au profit d'une multinationale. La Cour suprême valide la loi au nom de la séparation des pouvoirs et de la sécurité juridique. Des juristes invoquent le « droit naturel » pour la contester ; le gouvernement réplique par le « positivisme juridique ».

1. (4 pts) Analysez la tension entre légalité et légitimité dans ce cas. La Loi X est-elle du « Droit » au sens strict ? Distinguez soigneusement droit positif, droit naturel et justice pour fonder votre réponse.
2. (3 pts) La validation par la Cour suprême suffit-elle à établir la justice de cette loi ? Examinez la thèse du positivisme exclusif (Kelsen/Hart) face à la thèse du lien nécessaire entre droit et morale (Fuller/Dworkin/Radbruch).
3. (3 pts) En vous appuyant sur la distinction entre justice commutative et justice distributive (Aristote), qualifiez l'injustice subie par la minorité. La réparation due relève-t-elle de l'une, de l'autre, ou d'une articulation des deux ? Justifiez.

EXERCICE 2 Fondements du droit : force, consentement et efficacité

Extrait : « La force ne fait pas le droit, et l'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. » (Rousseau, *Du contrat social*, I, 3). Contexte contemporain : Un régime issu d'un coup d'État instaure l'ordre, assure la sécurité, rend des jugements appliqués par la police. La population obéit par peur, par habitude, ou par résignation.

1. (3 pts) Expliquez pourquoi la force (contrainte physique) et la puissance (capacité à faire appliquer) ne sauraient fonder à elles seules l'obligation juridique. Introduisez la distinction entre fait et droit, efficacité et validité.
2. (4 pts) Le consentement (contrat social, pacte) est-il le seul fondement légitime de l'obéissance au droit ? Discutez en confrontant la thèse contractuelle (Locke, Rousseau, Rawls) aux critiques utilitaristes (Hume, Bentham) ou sociologiques (Weber : légitimation rationnelle-légale, traditionnelle, charismatique).
3. (3 pts) Un ordre juridique « efficace » (respecté, appliqué) mais dépourvu de consen-

tement explicite (dictature « éclairée ») peut-il être qualifié de « juste » ? Articulez justice formelle (procédurale) et justice matérielle (substantielle) dans votre réponse.

EXERCICE 3 Égalité, équité et formes de justice : le dilemme de l'action positive

Situation : Pour corriger des discriminations historiques, une université publique instaure une « discrimination positive » : seuil d'admission abaissé pour les candidats des zones défavorisées (majoritairement peuplées par l'ethnie B), seuil maintenu pour les autres (ethnie A, historiquement favorisée). Des candidats de l'ethnie A, meilleurs aux épreuves écrites, sont recalés au profit de candidats B moins bien classés. Ils saisissent le tribunal au nom de l'égalité devant la loi (Art. 1er Constitution).

1. (3 pts) Identifiez le conflit entre deux conceptions de l'égalité : égalité arithmétique (identité de traitement) vs égalité géométrique/proportionnelle (traitement proportionné au mérite/besoin). Laquelle la Constitution semble-t-elle garantir ? Laquelle la mesure vise-t-elle à réaliser ?
2. (4 pts) En quoi cette mesure relève-t-elle de la justice corrective (réparatrice) ou de la justice distributive ? Peut-on la justifier par le principe rawlsien de différence (les inégalités ne sont justes que si elles profitent aux plus défavorisés) ? Quelles en sont les limites théoriques (risque de « justice de groupe » vs droit individuel) ?
3. (3 pts) Le juge constitutionnel doit trancher. Proposez une argumentation juridique et philosophique (en 3 étapes logiques) permettant de concilier justice légale (respect de la norme écrite) et justice équitable (adaptation au cas singulier, *epikeia*). Concluez sur la portée de l'idée absolue de justice comme horizon régulateur du droit positif.

EXERCICE 4 Synthèse : Du droit positif à l'idée absolue de justice — Problématisation

Sujet : « Le droit positif est-il le tombeau de la justice ? »

1. (2 pts) Problématisez le sujet : identifiez les termes en tension, l'enjeu philosophique (validité vs légitimité, fait vs valeur) et proposez une thèse directrice nuancée.
2. (6 pts) Construisez un plan dialectique détaillé (Thèse / Antithèse / Synthèse) en trois parties composées chacune de deux sous-parties argumentées. Chaque sous-partie doit s'appuyer sur une référence précise (auteur, concept, distinction du cours : droit naturel/positif, justice formelle/matérielle, égalité/équité, justice commutative/distributive/corrective, idée régulatrice kantienne). Attention : pas de rédaction, plan structuré uniquement.
3. (2 pts) En conclusion, précisez si le droit positif doit être pensé comme moyen de la justice, condition de la justice, ou obstacle structurel à la justice absolue.